



P U T U S A N

Nomor 4506 K/Pid.Sus-LH/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MARKAT NOOR HADI bin TOKAN;**
Tempat Lahir : Lamongan;
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/15 Desember 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Kadutan RT 002 RW 005, Desa Mlangi, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tuban karena didakwa dengan dakwaan tunggal, yakni perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah oleh Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban tanggal 30 Maret 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARKAT NOOR HADI bin TOKAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 4506 K/Pid.Sus-LH/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Gas Bumi yang telah diubah oleh Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARKAT NOOR HADI bin TOKAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 4 (empat) drum kecil ukuran 60 (enam puluh) liter dengan jumlah total solar dalam drum seluruhnya sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) liter;
 - 6 (enam) drum besar ukuran 180 (seratus delapan puluh) liter dengan jumlah total solar dalam drum seluruhnya sebanyak 1.080 (seribu delapan puluh) liter;
 - 1 (satu) unit mobil *pick up* merek Mitsubishi type L300 warna hitam dengan Nomor Polisi S 8142 UB;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 35/Pid.B/LH/2023/ PN Tbn tanggal 17 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARKAT NOOR HADI bin TOKAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah" sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 4506 K/Pid.Sus-LH/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) drum kecil ukuran 60 (enam puluh) liter dengan jumlah total solar dalam drum seluruhnya sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) liter;
 - 6 (enam) drum besar ukuran 180 (seratus delapan puluh) liter dengan jumlah total solar dalam drum seluruhnya sebanyak 1.080 (seribu delapan puluh) liter;
 - 1 (satu) unit mobil *pick up* merek Mitsubishi type L300 warna hitam dengan Nomor Polisi S 8142 UB;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 588/PID.SUS-LH/2023/PT SBY tanggal 14 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa MARKAT NOOR HADI bin TOKAN melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 35/Pid.B-LH/2023/ PN Tbn tanggal 17 April 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti sebagaimana disebutkan dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban Nomor 35/Pid B-LH/2023/PN Tbn tanggal 17 April 2023 untuk tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 4506 K/Pid.Sus-LH/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada dua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Tbn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tuban, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juni 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2023 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Juni 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 5 Juli 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juni 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 5 Juli 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, di mana *judex facti* telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis, dan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, di mana Terdakwa terbukti telah membeli BBM (Bahan Bakar Minyak)



bersubsidi tanpa izin serta menjualnya kembali dengan harga yang lebih mahal, yang dalam menjalankan aksinya tersebut di antaranya Terdakwa telah menyuruh saksi Joko untuk membeli solar bolak-balik ke SPBU dengan menggunakan sepeda motor saksi Joko dan dengan menggunakan surat izin dari Desa untuk pembelian solar petani yang dimiliki oleh saksi Joko, namun kemudian Terdakwa pergunakan untuk kepentingan dan keuntungan pribadinya, bukan untuk alokasi solar petani. Perbuatan Terdakwa sedemikian selain telah merugikan Negara, juga telah merugikan masyarakat pengguna solar, karena akibat perbuatan Terdakwa tersebut, masyarakat harus mengantri lama di SPBU-SPBU. Perbuatan materiil Terdakwa sedemikian secara hukum telah memenuhi rumusan delik dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah oleh Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum. Oleh karena itu jelas tidak terdapat kesalahan penerapan hukum oleh *judex facti* dalam putusannya;

- Bahwa demikian juga dengan penetapan atas status barang bukti solar dan 1 (satu) unit mobil *pick up* merek Mitshubishi *type* 1300 warna hitam dengan Nomor Polisi S 8142 UB, karena barang-barang bukti tersebut terbukti merupakan hasil dan alat yang dipakai dalam tindak pidana, maka barang-barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara;
- Bahwa dalil alasan kasasi Terdakwa selebihnya, termasuk permohonannya agar hukumannya diringankan, pada prinsipnya hal-hal sedemikian berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan kasasi yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 4506 K/Pid.Sus-LH/2023



dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

- Bahwa selain itu *judex facti* juga telah cukup mempertimbangkan segenap hal dan atau keadaan yang harus dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana, baik hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan, termasuk pertimbangan utuh atas hakekat delik yang diwujudkan Terdakwa yang jelas tidak dapat dianggap sederhana, karena perbuatan Terdakwa tersebut langsung berdampak pada masyarakat, dan dengan sikap abai Terdakwa atas dampak dimaksud, jelas menunjukkan sedemikian besarnya sifat dan niat jahat (*evil intents*) Terdakwa. Oleh karena itu, *judex juris* menilai pidana yang dijatuhkan *judex facti* telah dirasa adil dan telah cukup mengusung segenap esensi pemidanaan, terutama menyangkut esensi perlindungan masyarakat atas alokasi BBM (Bahan Bakar Minyak) yang merata dan mencukupi. Oleh karena itu, tidak lagi terbuka ruang bagi *judex juris* untuk menilai atau mempertimbangkan kembali pidana yang dijatuhkan *judex facti* terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah oleh Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 4506 K/Pid.Sus-LH/2023



M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa MARKAT NOOR HADI bin TOKAN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **5 Oktober 2023** oleh **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Jupriyadi, S.H., M.Hum.** dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Mario Parakas, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mario Parakas, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 4506 K/Pid.Sus-LH/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 4506 K/Pid.Sus-LH/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)